

1507984-75.2021.8.26.0405

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Comunicação falsa de crime ou de contravenção

Magistrado: MARIANA HORTA GREENHALGH

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... erro, mediante falsa comunicação do furto de seu veículo e respectiva propositura de ação indenizatória, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. (...) A vítima, por meio de seu representante, ofereceu representação às fls. 85/94.

Em verdade, analisando detidamente os autos, verifico que o fato ocorreu no dia 22 de novembro de 2019, e não no ano de 2021 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, . - Jardim das Flores

CEP: 06110-100 - Osasco - SP

Telefone: (11) 2838-7560 - E-mail: osasco4cr@tjsp.jus.br

1507984-75.2021.8.26.0405 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1507984-75.2021.8.26.0405 - Controle nº 2021/000571

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Comunicação falsa de crime ou de contravenção

Autor:

Justiça Pública e outro

Requerido:

Carrefour Comércio e Indústria LTDA

Juiz(a) de Direito: MARIANA HORTA GREENHALGH

Vistos.

A) Altere-se o presente feito para o fluxo criminal comum vinculado a esta Vara.

B) Deixo de analisar a denúncia ora ofertada uma vez que, compulsando os autos, verifico que a punibilidade do denunciado foi extinta em razão da decadência.

Com efeito, VICENTE DE ALMEIDA PEREIRA FILHO foi denunciado como incurso no artigo 171, inciso V (sic), c.c. artigo 14, inciso II, e artigo 29, todos do Código Penal (fls. 101/102) porque, supostamente, no dia 22 de novembro de 2021, por volta das 22h41min, na Avenida dos Autonomistas, 1542, Presidente Altino, nesta cidade e comarca de Osasco, (...), agindo em concurso e unidade de desígnios com indivíduo não identificado, tentou obter, para proveito comum, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo a vítima Carrefour ao erro, mediante falsa comunicação do furto de seu veículo e respectiva propositura de ação indenizatória, não se consumando o

delito por circunstâncias alheias à sua vontade. (...) A vítima, por meio de seu representante, ofereceu representação às fls. 85/94.

Em verdade, analisando detidamente os autos, verifico que o fato ocorreu no dia 22 de novembro de 2019, e não no ano de 2021 como constou da denúncia (fls. 05/06).

Ainda, considerando que na data da prolação da sentença cível de fls. 10/15, isto é, 20 de julho de 2020, a vítima já tinha conhecimento da autoria delitiva, até pelo teor de sua contestação (fls. 10/11), é certo que já fluía o prazo decadencial, nos termos do art. 38 do CPP.

Dessa forma, quando do oferecimento da representação pela vítima às fls. 85/94, isto é, em 21 de outubro de 2022, certamente já havia transitado de maneira integral o prazo decadencial de 06 (seis) meses.

Assim, diante do exposto, tendo em vista o decurso do prazo decadencial de 06 (seis) meses desde a data do conhecimento da autoria delitiva pela vítima sem que ela tenha exercido o direito de representação, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de VICENTE DE ALMEIDA PEREIRA FILHO quanto ao delito do artigo 171 c.c. artigo 14, inciso II, e artigo 29, todos do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal c.c. o artigo 38, caput, do Código de Processo Penal.

Havendo bens ou valores apreendidos, decorridos 90 dias do trânsito em julgado sem que o proprietário manifeste interesse na sua restituição, presume-se o desinteresse, motivo pelo qual ficam autorizados a doação/leilão/destruição a critério do juízo corregedor. Oficie-se para esta finalidade.

Vale a presente decisão como ofício.

No mais, façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Ciência às partes.

P.R.I.C.

Osasco, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA